



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Coordinación General de Gobierno Eficaz y Probidad
Unidad de Control y Mejora de la Administración Pública Federal

Oficio circular CGGEP/001/2023

CC. Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas y equivalentes y de las instancias de Control Interno en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2023

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, apartado D; 13, fracciones V y XIX; 17, fracciones II y IV; 77, fracciones XII, XIII y XXI inciso a) y, Primero, Décimo y Décimo Primero Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de septiembre de 2023; en los artículos segundo, numerales 10, 15, 32, 35, 37, 38, 39 y 47; tercero, fracción III; cuarto y quinto del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016, con última reforma al 5 de septiembre de 2018 publicada en el mismo medio de difusión, para fortalecer el funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y el desarrollo de sus sesiones, se emite el oficio circular.

El título cuarto, Comité de Control y Desempeño Institucional, capítulo 1, numeral 32, del acuerdo, define los objetivos de dichos órganos colegiados. Para dar un mejor cumplimiento a los objetivos ahí referidos y optimizar el tiempo dedicado a dicha actividad, se solicita que la presentación del orden del día se ajuste a la estructura de apartados siguiente:

- I. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión
- II. Aprobación del orden del día
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior
- IV. Seguimiento de acuerdos

Respecto de los acuerdos que no fueron concluidos en la fecha inicialmente programada, los responsables de su atención deberán informar las causas del incumplimiento. De conformidad con el numeral 51 Reprogramación de atención de acuerdos "(...) el Comité [...] podrá aprobar una nueva fecha que preferentemente, no exceda de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la sesión". Las justificaciones y la reprogramación se asentarán en el acta.

V. Administración de riesgos por mayores

Identificación de riesgos y determinación de controles; el reporte de los avances de las acciones de control, y el informe de evaluación de la instancia de control al reporte de avances trimestral.

a) Identificación de riesgos y determinación de controles

La clasificación de riesgos analizados en las sesiones será como sigue:

- Por mayores: son aquellos que de materializarse pueden afectar negativamente el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, metas institucionales y programas prioritarios.
Se pueden denominar asuntos de Estado debido a que exigen un alto nivel de prioridad, criterio y conocimiento para su atención. Los casos de este apartado son los que pueden llegar al escritorio de los titulares de las dependencias y entidades para la toma de decisiones, de no atenderse se corre el riesgo de perder el control en un corto plazo, lo que denotaría ineficiencia e ineficacia de las dependencias y entidades.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
Año del
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Para definir estos riesgos se inicia con el análisis del marco jurídico y mandatos programático-presupuestales, con objeto de determinar procesos y macroprocesos.^{1/}

Los responsables de los macroprocesos y procesos prioritarios de las dependencias y entidades deben identificar los eventos adversos que puedan dificultar el cumplimiento de los fines de cada proceso y que pongan en riesgo el logro de los objetivos y las metas institucionales definidos o propicien la comisión de actos contrarios a la integridad.

En cada riesgo se distinguirá la causa raíz que lo origina, en esta etapa se identifican los factores entendidos como aquellas circunstancias que aumentan la probabilidad de que un riesgo se materialice.

Para la identificación de riesgos se analizará la recurrencia de las observaciones derivadas de los actos de fiscalización, interna y externa, toda vez que constituyen riesgos materializados ocasionados por debilidades en el control interno; las denuncias; dictámenes de auditores externos; los resultados de estudios de organizaciones no gubernamentales, así como cualquier otra fuente de opinión pública y de relevancia en materia de riesgos, aplicable a las dependencias y entidades.

Existen procesos con mayor exposición a riesgos que los responsables deben evaluar para determinar el grado de vulneración y definir si los incluyen como riesgos por mayores. Algunos ejemplos son los siguientes: adquisiciones; obra pública; ejercicio de recursos; integración de padrones gubernamentales; pasivos contingentes; seguridad de los sistemas informáticos; procesos de entrega recepción institucional de cada administración y regularización del patrimonio inmobiliario federal.

- Por medianos: son aquellos que impactan negativamente en la operación de los procesos, programas y proyectos de las dependencias y entidades. Se administran los riesgos para que, en el ámbito de lo normal, no se potencie su conflictividad y se generen situaciones de alta tensión por procrastinación, por administración ineficiente de los protocolos y por falta de criterio sobre la importancia del asunto.
- Por menores: son aquellos que repercuten en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los responsables de su ejecución; casos estándar cuyas rutinas son enfrentadas con metodologías probadas y en constante perfeccionamiento. El seguimiento de protocolos proporciona la certidumbre del control de los procesos y de los resultados dentro de los tiempos socialmente aceptables.

En las sesiones de COCODI, las áreas responsables deberán exponer de forma sintética únicamente los riesgos por mayores.

Debido a la naturaleza dinámica, coyuntural y contextual de las dependencias y entidades, se podrán incorporar nuevos riesgos por mayores identificados en el transcurso del ejercicio: Para ello, se podrá utilizar la cédula de problemáticas o situaciones críticas, la cual deberá contener al menos la información siguiente: descripción del riesgo; acciones de control previstas para administrar el riesgo; área responsable de la implementación de las acciones de control; fecha compromiso para concluir las acciones de control y medios de verificación de las acciones de control.

Las cédulas que, en su caso, se elaboren, deberán registrarse en la carpeta electrónica del Sistema de Comités de Control y Desempeño Institucional (SICOCODI); las situaciones críticas deberán presentarse durante la sesión de COCODI.

La Matriz de Administración de Riesgos (MAR) y el PTAR se integrarán con los riesgos por mayores identificados por los responsables de los macroprocesos y procesos institucionales, y éstos definirán las acciones de control, las cuales deberán estar dentro de las atribuciones del área responsable de su implementación y deberán ser factibles en términos de los recursos humanos, técnicos y financieros con que cuenta la dependencia o entidad. El proceso para la elaboración, formalización y registro de la MAR y el PTAR deberá realizarse conforme a lo previsto en el Acuerdo.

1/ Un proceso es un conjunto de actividades planificadas para conseguir un objetivo previamente identificado. Mientras que los macroprocesos son el conjunto de procesos concatenados que se ejecutan de manera transversal por distintas unidades responsables con objeto de lograr los objetivos y metas institucionales.





Las acciones de control permiten prevenir y administrar los riesgos identificados y las acciones de mejora reforzar los controles de los procesos con riesgos por mayor. Por lo que las acciones de control y mejora deberán estar alineadas.

En los casos en los que el PTAR incluya acciones de control para riesgos por medianos o por menores, con una probabilidad de impacto de moderada a menor y de ocurrencia probable a remota; el avance de estas acciones deberá reportarse de forma documental en el reporte respectivo, no será necesario presentarlos en el pleno del Comité.

b) Reporte de avance de las acciones de control

En la primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal, el Coordinador de Control Interno presentará ante el Comité la MAR y el PTAR definidos para la dependencia o entidad, los cuales deberán indicar con precisión las áreas responsables de su implementación y cumplimiento.

En las sesiones segunda a cuarta, los titulares de las áreas responsables de cada acción deberán informar los resultados obtenidos y, en su caso, someter a la aprobación del Comité su replanteamiento, previa presentación de las justificaciones, para obtener un control oportuno y evitar la materialización de los riesgos.

Las actualizaciones autorizadas por el Comité que se realicen a la MAR y el PTAR deberán registrarse en el Sistema de Control Interno (SICOIN) y SICOCDI, para ello se solicitará la apertura de dichos sistemas a la Unidad de Control y Mejora de la Administración Pública Federal (UCMAPF).

c) Informe de evaluación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del PTAR 2023

La instancia de control interno presentará en las sesiones ordinarias del Comité o del Órgano de Gobierno, según corresponda, el informe de evaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances Trimestral del PTAR, que contendrá al menos los avances sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, en términos cuantitativos como cualitativos.

VI. Presentación de los resultados del Sistema de Control Interno Institucional

En la primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal, se presentarán ante el Comité el Informe Anual del estado guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) con los resultados obtenidos de la aplicación de la evaluación del SCII, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y la matriz de procesos prioritarios definidos para la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, así como los responsables de su implementación y cumplimiento.

a) Reporte de avance de las acciones de mejora

En las sesiones ordinarias los responsables de cada acción de mejora deberán informar los resultados obtenidos y, en su caso, someter a la aprobación del Comité su replanteamiento que permita fortalecer el SCII, previa exposición de razones, las modificaciones autorizadas por el Comité al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) deberán registrarse en el SICOIN y SICOCDI, para lo cual deberá solicitarse la apertura de dichos sistemas a la UCMAPF.

En la cuarta sesión ordinaria se presentarán los resultados finales preliminares de las acciones de mejora incluidas en el PTCI para el análisis de los resultados.

Las acciones de mejora definidas en el PTCI deberán ser consistentes con las acciones de control definidas en el PTAR y estarán enfocadas en el fortalecimiento de los macroprocesos expuestos a riesgos por mayores.





b) Informe de Evaluación de la instancia de control interno al reporte trimestral de avances del PTCI

La instancia de control interno presentará en las sesiones ordinarias del Comité o del Órgano de Gobierno, según corresponda, el informe de evaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances Trimestral del PTCI, que contendrá al menos lo siguiente: 1) los avances sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, en términos cuantitativos y cualitativos y 2) la congruencia de las acciones de mejora integradas al PTCI respecto de las acciones de control y los riesgos por mayores determinados.

Desempeño institucional

VII. Seguimiento del desempeño institucional

a) Cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios y de mediano plazo

En la primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal, el Coordinador de Control Interno expondrá los resultados del ejercicio inmediato anterior, que den cuenta del logro de los objetivos, metas e indicadores de los programas de mediano plazo, sectoriales, especiales, regionales e institucionales, derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, así como de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas prioritarios de la dependencia o entidad y, en caso de presentar variaciones superiores al 10.0% de cumplimiento, los titulares de las áreas responsables informarán las causas, riesgos materializados y acciones específicas por implementar para su regularización.

En cada sesión ordinaria, el Coordinador de Control Interno presentará los últimos resultados de los objetivos, metas e indicadores de los programas de mediano plazo, sectoriales, especiales, regionales e institucionales, derivados del PND 2019-2024, así como de la MIR de los programas prioritarios de la dependencia o entidad y, en caso de presentar variaciones superiores e inferiores al 10.0% de su cumplimiento, los titulares de las áreas responsables informarán las causas, riesgos materializados y acciones específicas por implementar para su regularización.

b) Cumplimiento del ejercicio del presupuesto de los programas

En la primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal, el Coordinador de Control Interno expondrá el reporte del ejercicio de los recursos presupuestales, fiscales, propios, subsidios y de cualquier otra fuente de financiamiento, aprobados a la dependencia o entidad en el ejercicio inmediato anterior, así como del cumplimiento del ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios de la dependencia o entidad y su relación con el logro de los objetivos y metas institucionales. En caso de presentar variaciones superiores al 10.0% de su ejercicio respecto del autorizado, el titular responsable informará las causas, los riesgos materializados y las acciones específicas por implementar para su regularización y evitar su recurrencia.

En cada sesión, el Coordinador de Control Interno presentará el avance trimestral en el ejercicio de los recursos presupuestales, propios y de cualquier otra fuente de financiamiento de la dependencia o entidad, así como del cumplimiento del ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios de la dependencia o entidad y la relación del ejercicio de los recursos con el logro de los objetivos y metas institucionales. En caso de presentar variaciones superiores al 10.0% de su ejercicio respecto del autorizado, el titular responsable informará las causas, los riesgos materializados y las acciones específicas por implementar para su regularización y evitar su recurrencia.

En la cuarta sesión ordinaria, se presentarán los resultados preliminares del ejercicio en curso para su análisis y evaluación, lo cual permitirá definir los programas de trabajo para lograr las metas programadas, y en su caso, para los programas de trabajo del siguiente ejercicio fiscal.

c) Pasivos contingentes

Los responsables de la administración de los pasivos contingentes informarán sobre la situación en la que se encuentran los pasivos, en el que se especifiquen los laborales y contenciosos, precisando la materia del juicio, su monto, la relación de los expedientes que lo integran y el estado procesal en que se





encuentran. Asimismo, el área jurídica y de recursos humanos deberá informar el número de juicios laborales y el monto posible de pago, así como las provisiones económicas en caso de resoluciones en contra.

d) Estructura orgánica institucional

Los responsables del área de recursos humanos deberán informar los cambios que afecten la estructura orgánica para su autorización, a efecto de asegurar que su organización corresponde con las atribuciones definidas en la normativa, y evitar funciones duplicadas, con el objetivo de delimitar los tramos de responsabilidad para coadyuvar al logro de resultados institucionales.

Asimismo, se deben verificar los perfiles de puesto de los servidores públicos, para asegurar que se cumpla con las responsabilidades asignadas. Se informará el diseño de políticas de profesionalización y capacitación a las personas servidoras públicas para que el desempeño de sus labores se realice con eficiencia.

e) Tecnologías de la información y comunicación

Los responsables de la administración de las tecnologías de información y comunicación reportarán de manera ejecutiva el avance porcentual físico y financiero de los proyectos comprometidos y en su caso, las dificultades o situaciones que causan problemas para su cumplimiento con la normatividad aplicable y las acciones de solución emprendidas, así como la repercusión en la dependencia o entidad por su atraso o cancelación, en el marco de lo establecido en esa materia por la secretaría. Asimismo, se informará sobre las situaciones que pueden afectar la generación, obtención, utilización, aseguramiento, respaldo y gestión de la información que refleje la trazabilidad de los procesos.

- Ciberseguridad

Los responsables de la administración de las tecnologías de información y comunicación presentarán los controles implementados para garantizar la seguridad de la información y prevenir vulneraciones acordes con lo señalado en la normativa aplicable. Se debe informar sobre el diseño de actividades de control para la gestión de la seguridad en los sistemas de información con el fin de garantizar el acceso adecuado, de fuentes internas y externas. Los objetivos para la gestión de la seguridad deben incluir la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.

VIII. Seguimiento a la atención de observaciones de las instancias de fiscalización

Los responsables para la atención de actos de fiscalización presentarán el reporte de observaciones emitidas por cada instancia de fiscalización, a efecto de definir las acciones a implementar para su solventarlas y evitar su recurrencia, con énfasis en aquellas observaciones que motivaron pliegos de observaciones o promociones de responsabilidades administrativas.

La recurrencia de observaciones en auditorías indica debilidad en los controles y la necesidad de una atención continua y resolución adecuada de los problemas identificados para garantizar la mejora de los procesos internos y la exactitud de la información financiera.

Asuntos generales y cierre de sesión

IX. Asuntos generales

Se expondrán en el pleno del Comité las problemáticas que afecten en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, de los temas: 1. Cumplimiento de medidas de austeridad; 2. Informe de avance del procedimiento de rendición de cuentas institucional; 3. Quejas y denuncias y 4. Inventario actualizado de los bienes inmuebles, su situación jurídica, el registro catastral y contable, su aseguramiento, así como su uso y aprovechamiento. En caso contrario, únicamente se reportará documentalmente en la carpeta electrónica el avance.



En este apartado se podrá presentar cualquier otro tema que incida en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

X. Aprobación de acuerdos

Se deberán incorporar, por mayoría de votos de los miembros asistentes, los acuerdos adoptados para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en los que se establezcan acciones concretas dentro de la competencia del ente público, se indiquen a los responsables de su atención y la fecha perentoria para su cumplimiento, y se determine el efecto negativo de no cumplir los acuerdos en tiempo y forma. Una vez aprobados los acuerdos, corresponderá al Presidente del COCODI cerrar la sesión.

Para efectos del desarrollo de la reunión se sugiere que la dependencia o entidad de la APF implemente el mecanismo necesario para establecer tiempos en cada uno de los puntos del orden del día, de tal manera que la sesión tenga un tiempo máximo de 90 minutos y la presentación de la información deberá guardar congruencia con la relevancia de los temas, para que el mayor tiempo y esfuerzo de la sesión se emplee en la identificación, administración, atención y seguimiento de los riesgos por mayores, de conformidad con las proporciones del principio de Pareto (o la regla 80/20).

Asimismo, los asuntos por mayores que se presenten se expondrán de forma sintética, en el entendido de que el detalle de la información, así como los asuntos por medianos y por menores, se integrarán en la carpeta electrónica del sistema correspondiente de la sesión. Los procesos y documentos relacionados con el orden del día anterior continuarán realizándose de conformidad con la normativa vigente en materia de control interno, los cuales deberán registrarse en la carpeta electrónica de la sesión correspondiente.

Carpeta electrónica

Para documentar el cumplimiento del numeral 47 del Acuerdo de Control, en la carpeta electrónica que se registra en el SICOCODI, en el apartado asuntos generales, se integrará la evidencia de la información que no se hubiera expuesto.

Se comunica a ustedes el presente oficio circular de conformidad con los artículos primero y segundo del "Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19", publicado en el DOF el 31 de julio de 2020, para la entrega de la información y/o documentación que se solicite, preferentemente se empleará el uso de las tecnologías de información y comunicación; asimismo, en observancia de los artículos segundo, tercero, quinto y séptimo del "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el DOF el 17 de abril de 2020, en el que se establece que el correo electrónico institucional se utilizará, preferentemente, como medio de notificación de la información oficial entre los servidores públicos. En consecuencia, mucho agradeceré se acuse de recibido por este mismo medio de comunicación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Coordinador General

José Luis Chávez Delgado





C.c.p. Mtro. Roberto Salcedo Aquino. Secretario de la Función Pública. Para su conocimiento.
C.P. Gregorio Guerrero Pozas. Coordinador General de Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia. Para su conocimiento.
Lic. Thalía Concepción Lagunas Aragón. Subsecretaria de la Función Pública. Para su conocimiento.
Lic. Ramón Montaña Cuadra. Jefe de la Unidad de Gobierno de las Unidades de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.
CP. Jorge Pedro Castolo Domínguez. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública. Para su conocimiento.
Lic. Pilar Hernández Trinidad. Titular del Órgano Interno de Control en Materia de Control Interno. Para su conocimiento.
Mtro. Víctor Manuel Muciño García. Comisario General A. Para su conocimiento.
Mtra. Paola Patricia Cerda Sauvage. Comisario General B. Para su conocimiento.

